

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор за предоставяне на концесия за подземни богатства
– варовици, чрез добив от находище "Царевец", Врачанска
област, сключен на 18 юни 1999г.

Днес, 12.05.....2007г. 12.05.2007г. две хиляди и
една година/ в гр.София, Република България, на основание:

- Чл.61, ал.3 от Закона за подземните богатства;
- Протоколно решение от заседание на Министерския съвет,
проведено на 11 октомври 2006г.

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан по-
долу за краткост **КОМИТЕДЕНТ**, представляван от Министъра на икономиката
и енергетиката – **РУМЕН ОВЧАРОВ**

и

2. **"ХЕМУС - М" АД**, наричано по-долу **КОНЦЕСИОНЕР**, регистрирано по
ф.дело 2672/1991г., по описа на Врачански окръжен съд, със седалище и адрес
на управление гр.Мездра, ул."Христо Ботев" №1, представлявано от
АНДРЕАС СИДЕРИС ИСПИРИДИС, ЕНЧ, гражданин на
Република Гърция, л.п. серия N, в качеството му на изпълнителен
директор на **КОНЦЕСИОНЕРА**

сключиха настоящото Допълнително споразумение №2 към
Договора, както следва:

Чл.1. В чл.16 от концесионния договор се създава чл.10.
„/10/ Част от дължимото годишно концесионно възнаграждение, възлизаща на
30 /тридесет/ на сто, се внася от концесионера по бюджета на община Мездра,
при условията и в сроковете на чл.16 от концесионния договор.“

Чл.2. Чл.22 се изменя, както следва:

„Чл.22. При неизпълнение на задължението за заплащане на концесионно
възнаграждение по този договор, концесионерът дължи освен реално
изпълнение и лихва в размер на законната лихва за забава за всеки просрочен
ден.“

Чл.3. Чл.23 се изменя, както следва:

„Чл.23./1/ При неизпълнение на всяко от непаричните задължения по чл.7, ал.2,
т.т.12, 14 и 15, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в
размер 0,5 на сто на ден върху минималното концесионно възнаграждение, но
не повече от 15 на сто върху минималното концесионно възнаграждение.

/2/ Концесионерът дължи неустойка в размер 10 на сто върху минималното
концесионно възнаграждение за неизпълнение на задължението по чл.7, ал.2,
т.8. Неизпълнение на посоченото задължение е налице, когато към 15 януари,

не са налични в Министерство на икономиката и енергетиката всички дължими за предходната календарна година отчети.”

Чл.4. Чл.24 от концесионния договор се изменя, както следва:

„Чл.24. При системно нарушаване на условие за осъществяване на концесията и/или неизпълнение на основно задължение по договора, концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор с едномесечно писмено предизвестие до концесионера.”

Чл.5. В глава „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” се създава т.12:

12.СИСТЕМНО НАРУШАВАНЕ НА УСЛОВИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И/ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДОГОВОРА – констатирано по надлежния ред трикратно /и повече/ нарушаване /неизпълнение/. В този случай не е задължително нарушенията да са хронологически последователно констатирани.”

Чл.6. Настоящото Допълнително споразумение № 1 влиза в сила от 1 януари 2007г., съдържа 2 (два) страници и е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

...

РУМЕН ОБЧАРОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
ЕНЕРГЕТИКАТА

АНДРЕАС ИСПИРИДИС

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЕМУС-М” АД

Настоящо е в документа подписите и другите лични данни са заличени в документа по осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от ДР на ЗЗЛД от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД